bsb haustechnik

Arbeitsvertrag

Zwischen **BSB Haustechnik GmbH**

Westfälische Straße 27 in 10709 Berlin
- im folgenden Arbeitgeber genannt -

und Frau XXXX XXXXX, geb. am XX.XX.XXXX
wohnhaft in XXXX XXXX XXXX

im folgenden Arbeitnehmer genannt -

(Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird auf die Nennung beider Geschlechter verzichtet, wo eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich war. In diesen Fällen beziehen die verwendeten männlichen Begriffe die weiblichen Formen ebenso mit ein.)

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Inhalt und Beginn des Arbeitsverhältnisses

1. Frau XXX tritt am 01-01-2026 als Kauffrau für Büromanagement

   (Tätigkeitsbezeichnung & Beschreibung)

   - Empfang und Betreuung von Besuchern, Kunden und Lieferanten
   - Telefonische Anrufannahme sowie Bearbeitung von eingehender Post und E-Mails
   - Terminplanung, -koordination und -überwachung für die Geschäftsleitung
   - Erstellung von Angeboten, Rechnungen sowie allgemeine Bürokorrespondenz
   - Bestellwesen inklusive Überwachung des Büromaterials und dessen Verwaltung
   - Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen, Meetings und Dienstreisen
   - Pflege der Kundendatenbank sowie allgemeine administrative Tätigkeiten
   - Zahlungsverkehr
   - Personal (vorbereitende Tätigkeiten für das Lohnbüro)
   - Vorbereitende Buchführung

☐ in einem **befristeten Arbeitsverhältnis** nach Teilzeit- und Befristungsgesetz** bis zum _____

☒ in einem **unbefristeten Arbeitsverhältnis**

in die Dienste des Arbeitgebers.

2. Die **Beschäftigung** erfolgt als ☐ gewerblicher Arbeitnehmer / ☒ Angestellter.
3. Die ersten 6 Monate gelten als **Probezeit**. (Bitte beachten Sie, dass eine Probezeit maximal bis zu 6 Monaten vereinbart werden darf.)
4. Das befristete Arbeitsverhältnis kann vorzeitig unter Beachtung der gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden.
5. Der **Arbeitseinsatz** kann sowohl am Betriebssitz als auch außerhalb des Betriebssitzes (z.B. Fernmontage) erfolgen. Der Arbeitgeber behält sich vor, das **Aufgabengebiet** aus betrieblichen Gründen zu ändern.
6. Der Arbeitnehmer hat seine **Arbeitskraft** dem Arbeitgeber uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen.
7. Ein Arbeitsverhältnis kommt nur bei Unterzeichnung vor Arbeitsantritt zustande.
8. Geltung von Betriebsvereinbarungen.*

   Es finden die jeweils gültigen Betriebsvereinbarungen Anwendung, soweit der Arbeitnehmer unter den persönlichen Geltungsbereich fällt.

   Einzelvertragliche Rechte aus diesem Arbeitsvertrag einschließlich seiner Anlagen und etwaige Ansprüche aus betrieblicher Übung oder einer Gesamtzusage können auch zu Ungunsten des Arbeitnehmers durch Betriebsvereinbarung abgelöst oder geändert werden.

   Die Texte können im zuständigen Personalbüro und im Sharepoint eingesehen werden.

* Nicht zutreffendes bitte streichen

bsb haustechnik

§ 2 Arbeitszeit

1. Der **Arbeitsplatz** ist ein ☒ Vollzeitarbeitsplatz / ☐ Teilzeitarbeitsplatz
2. Die durchschnittliche **Arbeitszeit** beträgt 40 Stunden pro Woche.
3. Die Lage, Dauer und Verteilung der täglichen Arbeitszeit richten sich nach den betrieblichen Regelungen.
4. Die Erfassung der Arbeitszeit erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG §3Abs.2Nr.1) über eine von der Firma bereitgestellte App. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, seine Arbeitszeiten ordnungsgemäß in der App zu dokumentieren. Die erfassten Daten werden gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen gespeichert.
5. Der Arbeitnehmer ist auf Anordnung des Arbeitgebers verpflichtet, Überstunden im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Regelungen zu leisten. Der Arbeitnehmer ist weiterhin verpflichtet, die betrieblich festgelegten Arbeitszeiten pünktlich einzuhalten und die aufgrund arbeitsvertraglicher Vereinbarungen angeordneten Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit zu leisten. Diese Pflicht gilt insbesondere auch für den Kunden- und Notdienst.
6. Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei einem vorübergehenden Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen oder infolge eines unabwendbaren Ereignisses mit einer Ankündigungszeit von 7 Tagen Kurzarbeit anzuordnen, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld vorliegen.
7. Von dieser Ankündigungsfrist kann durch Betriebsvereinbarung auch zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.
8. Für die Dauer der Kurzarbeit vermindert sich das Entgelt im Verhältnis der ausgefallenen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit.

§ 3 Arbeitsentgelt

1. Der Arbeitnehmer erhält folgendes monatliche **Brutto-Arbeitsentgelt**:

Brutto-Arbeitsentgelt je Stunde ☐ / je Monat ☒	
- Lohn/Gehalt/Grundentgelt*	XXXX,00 €
- freiwillige Zulage*	_____ €
- Zulage im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände*	_____ €
_____	
Brutto-Arbeitsentgelt insgesamt	**XXXX,00 €**

2. Die **freiwillige Zulage** ist jederzeit frei widerruflich und kann bei Änderungen der Vergütung angerechnet werden.
3. Mit dem vereinbarten monatlichen Grundentgelt sind bis zu 8 Überstunden monatlich abgegolten, soweit der Anspruch auf gesetzlichen Mindestlohn nicht unterschritten wird.
4. Darüberhinausgehende Überstunden werden in Form von bezahlter Freizeit ausgeglichen. Alternativ sind diese Überstunden mit dem nächstmöglichen Abrechnungsmonat finanziell zu vergüten. Berechnungsgrundlage für die jeweilige Überstunde ist hierbei das monatliche Grundentgelt. Voraussetzung für den Überstundenausgleich ist, dass die Überstunden durch den Arbeitgeber an-geordnet oder genehmigt worden sind. Der Arbeitgeber entscheidet über die Art des Ausgleichs.
5. **Leistungen** wie Gratifikationen, Jahresprämien, Weihnachtsgelder etc., die der Arbeitgeber nicht auf arbeitsvertraglicher Basis, sondern über die arbeitsvertragliche Verpflichtung hinaus auf betrieblicher Grundlage gewährt, sind freiwillig und ohne eigenen Rechtsanspruch für die Zukunft.
6. Der Arbeitnehmer ist gehalten, die für seine/ihre Aufgabenstellung maßgeblichen Qualifikations- und Tätigkeitsmerkmale durch geeignete Maßnahmen der beruflichen **Fort- und Weiterbildung** zu erhalten. Erfüllt der Arbeitnehmer nicht mehr die für seine Aufgabenstellung notwendigen Qualifikations- und Tätigkeitsmerkmale, so ist der Arbeitgeber nach entsprechender Ankündigung befugt, durch Änderungskündigung eine Umgruppierung vorzunehmen.
5. Die **Auszahlung** des Arbeitsentgelts erfolgt nach Ablauf des betriebsüblichen Abrechnungszeitraumes bargeldlos

   bis zum letzten Arbeitstag eines Monats auf ein vom Arbeitnehmer angegebenes Konto.
6. Die **Abtretung** und **Verpfändung** von Vergütungsansprüchen sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zulässig. Der Arbeitnehmer hat die durch Pfändung oder Abtretung dem Arbeitgeber entstehenden Bearbeitungskosten in der vom Arbeitgeber nachgewiesenen Höhe oder ohne einen solchen Nachweis durch eine Pauschale in Höhe von 15,- Euro für jeden einzelnen Bearbeitungsvorgang zu erstatten.

§ 4 Urlaub

1. Der **Jahresurlaub** beträgt 28 Arbeitstage/Jahr.
2. Scheidet der Arbeitnehmer vor Ablauf der Wartezeit oder nach Ablauf der Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahres aus dem Arbeitsverhältnis aus, so hat er nach den gesetzlichen Vorschriften einen anteiligen Urlaubsanspruch von 1/12 für jeden vollen Monat, in dem das Arbeitsverhältnis in diesem Kalenderjahr bestanden hat.
3. Scheidet der Arbeitnehmer in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres aus, beträgt der Urlaub so viel zwölftel des Jahresurlaubs, als der Arbeitnehmer volle Kalendermonate im Betrieb in dem Kalenderjahr beschäftigt ist, mindestens in Höhe des gesetzlichen Mindesturlaubs.
4. Der Urlaub ist während des laufenden Kalenderjahres zu nehmen.

   Die Gewährung von Urlaub erfolgt zuerst auf eventuell bestehende Resturlaubsansprüche, danach auf den Mindesturlaub des laufenden Kalenderjahres und zuletzt auf die übergesetzlichen Urlaubsansprüche.

* Nicht zutreffendes bitte streichen

5. Ist es dem Arbeitnehmer aufgrund von Arbeitsunfähigkeit nicht möglich, den Urlaub im Kalenderjahr oder - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - im Übertragungszeitraum von derzeit 3 Monaten des folgenden Kalenderjahres zu nehmen, verfallen der über den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch hinausgehende Urlaubsanspruch und dessen Abgeltungsanspruch. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.
6. Eine Freistellung unter Fortzahlung der Bezüge über die gesetzlich geregelten Fälle hinaus, erfolgt nur in Absprache mit dem Arbeitgeber.
7. § 616 BGB ist ausgeschlossen.

§ 5 Arbeitsfähigkeit

1. Der Arbeitnehmer erklärt, dass er an keiner ansteckenden Krankheit leidet, keine körperlichen oder gesundheitlichen Mängel (z. B. chronische Krankheiten) verschwiegen hat und auch keine sonstigen Umstände vorliegen, die die Erbringung der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung jetzt oder in naher Zukunft wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Er erklärt darüber hinaus, im Zeitpunkt der Vertragsschließung nicht den Bestimmungen des Mutterschutz- und des Schwerbehindertengesetzes zu unterliegen und auch keinen Antrag auf Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft sowie deren Gleichstellung gestellt zu haben. Änderungen im laufenden Arbeitsverhältnis sind dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.
2. Die Feststellung von Rechten aus dem Schwerbehindertengesetz und anderen Schutzgesetzen ist dem Arbeitgeber unverzüglich bekanntzugeben.
3. Ist der Arbeitnehmer durch Krankheit oder sonstige unvorhergesehene Ereignisse an der Arbeitsleistung gehindert, so hat er dem Arbeitgeber unverzüglich Mitteilung zu machen und dabei die Gründe seiner Verhinderung anzugeben. Bei Krankheit hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit am 1. Krankheitstag ärztlich feststellen zu lassen.

   Folgendes Verfahren gilt hiermit für die Meldung Ihrer Arbeitsunfähigkeit als vereinbart:
   - ☒ Melden Sie sich bei Ihrem Vorgesetzten und im Büro, um Ihre Arbeitsunfähigkeit anzuzeigen.
   - ☒ Lassen Sie ab dem 1. Tag Ihre Arbeitsunfähigkeit ärztlich feststellen.
   - ☒ Teilen Sie den genauen Zeitraum der von Ihrem Arzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit mit.

   - Sonstiges: Folgekrankschreibungen sowie Wiederkehr nach Krankheit sind mindestens einen Tag vorher anzukündigen.

§ 6 Sonstige Pflichten des Arbeitnehmers

1. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die ihm übertragenen Arbeiten unter Beachtung der ihm erteilten oder betriebsüblich bekannt-gemachten Anweisungen gewissenhaft und nach bestem Wissen auszuführen, die angeordnete Arbeitszeit einzuhalten und die Arbeitsschutzvorschriften zu beachten.
2. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, über alle vertraulichen Angelegenheiten und Vorgänge, die ihm im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind, insbesondere über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Stillschweigen zu bewahren, auch nach dem Ausscheiden aus der Firma. Das gleiche gilt für eine Beteiligung an anderen Unternehmen der gleichen Branche des Arbeitgebers.
3. Der Arbeitnehmer darf eine entgeltliche oder unentgeltliche Nebenbeschäftigung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers übernehmen.
4. Während der Laufzeit dieses Vertrages darf der Arbeitnehmer keine Lieferungen und Leistungen auf eigene Rechnung oder für fremde Rechnung tätigen.
5. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich über Veränderungen der persönlichen Verhältnisse wie Familien-stand, Kinderzahl und Adresse Mitteilung zu machen.
6. Solange das Arbeitsverhältnis besteht, ist jede Wettbewerbstätigkeit untersagt.

§ 7 Umgang mit Arbeitsgeräten und Betriebsmitteln

1. Die gestellten **Arbeitsgeräte** sind sachgemäß und schonend zu behandeln sowie in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten. Sie sind an dem hierzu bestimmten Platz aufzubewahren. Die vom Arbeitnehmer benutzten Geräte sind zu reinigen bzw. zu warten. Fehler und Schäden sind unverzüglich zu melden. Defekte Werkzeuge sind rechtzeitig im Betrieb auszutauschen.
2. Der Arbeitnehmer ist für die ihm ausgehändigten Werkzeuge verantwortlich. Wer Arbeitsgeräte oder sonstiges Betriebseigentum fahrlässig oder vorsätzlich beschädigt, vernichtet oder für außerbetriebliche Zwecke verwendet, kann zum Schadenersatz herangezogen werden.
3. **Fremdes Eigentum** ist sorgfältig zu behandeln. Eventuell auftretende Schäden sind sofort zu melden.
4. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, alle seine dienstliche Tätigkeit betreffenden Gegenstände, Schriftstücke, Informationsträger, technischen Geräte, Datenträger und sonstige Unterlagen, auch soweit es sich um persönliche Aufzeichnungen, die Geschäftsvorgänge betreffen, handelt, als ihm anvertrautes Eigentum des Arbeitgebers sorgfältig zu behandeln und aufzubewahren und sie dem Arbeitgeber auf dessen Verlangen jederzeit, spätestens aber bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben. Das gilt auch für Abschriften, Vervielfältigungen und gespeicherte Daten.
5. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen unverzüglich, spätestens aber bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sämtliche die Angelegenheiten des Betriebes betreffenden Daten und Informationen, die auf privaten elektronischen Datenträgern gespeichert sind, zu löschen.

§ 8 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

1. Es gelten die **gesetzlichen Kündigungsvorschriften**. Jede Kündigung bedarf der Schriftform.
2. Während der **Probezeit** kann mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen gekündigt werden.
3. Das **Arbeitsverhältnis endet**, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens mit Vollendung des Lebensjahres, in dem der Arbeitnehmer die für ihn maßgebliche Altersgrenze erreicht, zu der er eine Rente wegen Alters beziehen kann oder in dem seine befristete und/oder unbefristete Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit durch Rentenbescheid festgestellt wird.
4. Eine Kündigung vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ist ausgeschlossen.
5. Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber unverzüglich über den Zugang eines Rentenbescheids oder den Bezug von Arbeitslosegeld zu unterrichten.

6. Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses freizustellen. Die Freistellung erfolgt unter Anrechnung der dem Arbeitnehmer eventuell noch zustehenden Urlaubsansprüche, sowie eventueller Guthaben auf dem Arbeitszeitkonto. In der Zeit der Freistellung hat sich der Arbeitnehmer einen durch Verwendung seiner Arbeitskraft erzielten Verdienst auf den Vergütungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber anrechnen zu lassen.
7. Bei **befristeten Arbeitsverhältnissen** endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass es einer Kündigung bedarf, je nach Art der Befristung entweder mit Zeitablauf oder Zweckerreichung/Wegfall des Sachgrundes.
8. Gegen die Kündigung kann innerhalb der Frist des § 4 KSchG Klage erhoben werden.

§ 9 Mitführungspflicht

Bei der Erbringung von Werksleistungen sind im Baugewerbe tätige Personen verpflichtet, ihren Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz, sowie Ihren Sozialversicherungsausweis mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen.

§ 10 Vertragsstrafe und Vertragsbruch

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich für den Fall, dass er das Arbeitsverhältnis nicht vertragsgemäß antritt oder das Arbeitsverhältnis vertragswidrig beendet, dem Arbeitgeber eine Vertragsstrafe in Höhe einer halben Bruttomonatsvergütung für einen Vertragsbruch bis zum Ende der Probezeit und einer Bruttomonatsvergütung nach dem Ende der Probezeit zu zahlen. Das Recht des Arbeitgebers, weitergehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt unberührt.

§ 11 Ausschlussfristen

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis hat der Arbeitnehmer innerhalb folgender Fristen in Textform geltend zu machen:

1. Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht 3 Monate nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform geltend gemacht werden.
2. Ist ein Anspruch rechtzeitig erhoben und lehnt die Gegenseite seine Erfüllung ab, so ist der Anspruch innerhalb von 3 Monaten seit der Ablehnung auf dem Klageweg gerichtlich geltend zu machen; eine spätere Geltendmachung ist ausgeschlossen.
3. Die Ausschlussfrist gilt nicht:

- für die Haftung aufgrund Vorsatzes,
- für die Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- für Ansprüche des Beschäftigten, die kraft Gesetzes dieser Ausschlussfrist entzogen sind (z. B. MiLoG). Diese Abgeltungsklausel erfasst keine Ansprüche auf den gesetzlichen Mindestlohn. Daher ist dieser aus dieser Abgeltungsklausel ausdrücklich ausgenommen.

§ 12 Erklärung nach § 26 BDSG, Artikel 6 und 88 DSGVO

Der Arbeitnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten, soweit sie für das Arbeitsverhältnis von Bedeutung und dessen ordnungsgemäße Durchführung erforderlich sind, von dem Arbeitgeber gespeichert, verändert, gelöscht oder aus Dateien übermittelt werden können.

§ 13 Besondere Vereinbarungen

1. Etwaige Zahlungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer erfolgen zunächst immer auf den gesetzlichen Mindestlohn.
2. Die Anlage 1 gilt nur im Falle einer Befristung.
3. Bitte beachten Sie auch die Anlagen 2 und 3.

–

Für die Vereinbarungen zu Fortbildung des Beschäftigten und zur bAV gilt: Der Nachweis ist separat zu führen.*

§ 14 Vertragsänderungen

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

Aus dem reinen einseitigen Verhalten des Arbeitgebers erwachsen dem Arbeitnehmer keine vertraglichen Rechtsansprüche, sofern nicht eine schriftliche einvernehmliche Vertragsänderung vorliegt.

* Nicht zutreffendes bitte streichen

Sollte eine der Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

_____ den _____
(Ort) (Datum)

_____ den _____
(Ort) (Datum)

_____
(Arbeitgeber)

_____
(Arbeitnehmer)

Hiermit bestätigt der Arbeitnehmer, dass er ein Exemplar des vorstehenden Arbeitsvertrages erhalten hat.

_____ den _____
(Ort) (Datum)

_____
(Arbeitnehmer)

* Nicht zutreffendes bitte streichen

bsb haustechnik

Anlage 1:

Befristetes Arbeitsverhältnis

– Bei jeder Befristung bei Vertragsabschluss zusätzlich ausfüllen –

1. Das Arbeitsverhältnis kann durch nachstehende Vereinbarungen über die Probezeit hinaus befristet bis zur Gesamtdauer von 2 Jahren oder aus sachlichem Grund* verlängert werden. Es endet zum jeweils vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Eine Verlängerung muss vor Ablauf der Befristung vereinbart werden. Vorzeitig kann das befristete Arbeitsverhältnis beiderseitig unter Beachtung der gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden.

_____ (Ort)	den _____ (Datum)	_____ (Ort)	den _____ (Datum)
_____ (Arbeitgeber)		_____ (Arbeitnehmer)	

2. Das Arbeitsverhältnis wird über den in § 1 dieses Vertrages genannten Zeitpunkt hinaus befristet bis zum _____ fortgesetzt.

_____ (Ort)	den _____ (Datum)	_____ (Ort)	den _____ (Datum)
_____ (Arbeitgeber)		_____ (Arbeitnehmer)	

3. Das befristete Arbeitsverhältnis wird über den unter Ziffer 2 genannten Zeitpunkt hinaus befristet bis zum _____ verlängert.

_____ (Ort)	den _____ (Datum)	_____ (Ort)	den _____ (Datum)
_____ (Arbeitgeber)		_____ (Arbeitnehmer)	

4. Das befristete Arbeitsverhältnis wird über den unter Ziffer 3 genannten Zeitpunkt hinaus befristet bis zum _____ verlängert.

_____ (Ort)	den _____ (Datum)	_____ (Ort)	den _____ (Datum)
_____ (Arbeitgeber)		_____ (Arbeitnehmer)	

* Nicht zutreffendes bitte streichen

bsb haustechnik

Unbefristetes Arbeitsverhältnis

Das o. g. befristete Arbeitsverhältnis wird ab dem _____ als unbefristetes Arbeitsverhältnis fortgesetzt.

_____ den _____
(Ort) (Datum)

_____
(Arbeitgeber)

_____ den _____
(Ort) (Datum)

_____
(Arbeitnehmer)

- Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz ist die Befristung eines Arbeitsvertrages zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes sind ebenfalls zulässig. Sie können bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren bis zu dreimal verlängert werden.
- Anmerkung (Stand 05/2018): Dieser Mustervertrag ist als Vorschlag für eine mögliche rechtssichere Regelung zu betrachten. Da der Vertragsinhalt frei vereinbar ist, können auch andere Formulierungen gewählt werden. Vor einer Übernahme des unveränderten Inhaltes muss daher auch immer im eigenen Interesse genau überlegt werden, ob und in welchen Teilen gegebenenfalls eine Anpassung an die konkret zu regelnde Situation und an die jeweilige Rechtsentwicklung erforderlich ist. Die Rechtsberatung der Innung SHK Berlin berät Sie dazu gern.

* Nicht zutreffendes bitte streichen

bsb haustechnik

Anlage 2:

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO

Unser Unternehmen ..... erhebt und verarbeitet Ihre Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten sowie zum Zweck der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die im öffentlichen Interesse oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgen.
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Erfüllung unserer Pflichten und die Wahrnehmung unserer Aufgaben erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 c) und e) DSGVO. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf gesetzlicher Grundlage an andere öffentliche Stellen, die Ihre Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen oder an private Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Verwendung Ihrer Daten darlegen. Sofern keine besonderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Ausübung unserer Aufgaben, die im öffentlichen Interesse oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt liegen, jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern.
Sie können unsere Datenschutzbeauftragten, falls vorhanden, ... unter ...erreichen. Ihnen
steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Anlage 3:

Merkblatt

Verpflichtung auf das Datengeheimnis und Verschwiegenheitspflicht

Frau/Herr Personal-Nr.

wird wie folgt auf das Datengeheimnis verpflichtet und auf die Strafbarkeit von Verstößen hingewiesen: Es ist Ihnen

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten.

Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach Art. 83 DS-GVO i. V. m. §§ 41-43 BDSG mit Bußgeld, Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Darüber hinaus werden Sie auf die in Ihrem Arbeitsvertrag und der Arbeitsordnung enthaltene Verschwiegenheitspflicht hingewiesen, die durch die Verpflichtung auf das Datengeheimnis nicht berührt wird.

Beide Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses fort. Zur Kenntnis

genommen und bestätigt:

_____

Ort, Datum Unterschrift der/des Beschäftigten

Anlage: Merkblatt Original: Personalakte Kopie: Beschäftigte(r)

Für Ihre Unterlagen (Arbeitnehmer)

Merkblatt

Verpflichtung auf das Datengeheimnis

1. Gesetzliche Grundlagen

Neben den betrieblichen Geheimhaltungsvorschriften gelten für Sie aufgrund Ihrer Aufgabenstellung die Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Wir verpflichten Sie, das Datengeheimnis zu wahren. Hiernach ist es Ihnen untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. Diese Verpflichtung ist Teil des Arbeitsvertrages und erlischt nicht, wenn Sie eine andere Aufgabe im Konzern übernehmen oder das Unternehmen verlassen.

* Nicht zutreffendes bitte streichen

Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach Art. 83 DS-GVO i. V. m. §§ 41-43 BDSG mit Bußgeld, Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

2. Erläuterung der wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen

1. **Aufgabe des Datenschutzes**

ist es, Persönlichkeitsrechte des Menschen zu schützen: Seine individuellen Daten dürfen bei ganz oder teilweise automatisierter Verarbeitung sowie bei nichtautomatisierter Verarbeitung und Speicherung in einem Dateisystem nicht zweckentfremdet oder missbraucht werden. Im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses gelten die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz auch für sonstige Unter-lagen, die weder (teil-)automatisiert verarbeitet noch in einem Dateisystem gespeichert werden.

2. Personenbezogene Daten

sind „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“.

Beispiele: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Ausbildung, Gesundheitszustand, Kauf- und Zahlungsgewohnheiten, familiäre und finanzielle Verhältnisse von Mitarbeitern, Bewerbern, Kunden, Interessenten, Lieferanten, Fremdkräften.

3. Verarbeitung

„Verarbeitung“ meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

Zulässigkeitsvoraussetzungen

Eine Erlaubnis zum Verarbeiten personenbezogener Daten zur Erfüllung von Geschäftszwecken des Unternehmens besteht nur, wenn dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der das Unternehmen unterliegt, z. B. aufgrund von Steuer- und Sozialgesetzen, HGB, AktG, BetrVG, Tarifverträgen, Gerichtsbeschluss; wenn die betroffene Person vorab schriftlich eingewilligt hat; wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder zur Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt, erforderlich ist (z. B. Arbeits-, Kauf-, Mietvertrag); soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der

speichernden Stelle oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt (Interessenabwägung);wenn dies erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder eine anderen natürlichen Person zu schützen.

4. Grundsätze für die Verarbeitung, insbesondere Zweckbindung

Personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollzieh-baren Weise verarbeitet werden; für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet werden; dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein; sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; nach dem Wegfall des Zwecks der Speicherung gelöscht werden. Hierbei sind gesetzliche und interne Aufbewahrungsfristen zu beachten.

5. Informationspflicht

Die datenverarbeitende Stelle muss den Beauftragten für den Datenschutz über geplante Systeme und Datenverarbeitungsverfahren mit personenbezogenen Daten rechtzeitig informieren.

6. Anfragen externer Stellen

Bei einzelnen, im öffentlichen Interesse stehenden Ausnahmetatbeständen ist eine Datenweitergabe zusätzlich erlaubt (z. B. Erteilung von Auskünften an die Polizei bei Vorliegen einer staatsanwaltlichen Verfügung oder eines richterlichen Beschlusses, Flucht- oder Verdunkelungsgefahr). Anfragen von Banken, Versicherungen, Rechtsanwälten usw. dürfen – sofern sie nicht von einer in Punkt 2.4. aufgeführten Zulässigkeitsvoraussetzungen gedeckt sind - grundsätzlich nicht ohne Einwilligung der betroffenen Person beantwortet werden. In Zweifelsfällen sollte vor einer Datenübermittlung der Beauftragte für den Datenschutz eingeschaltet werden.

7. Datensicherung

Die personenbezogenen Daten sind in einer Weise zu verarbeiten, die ihre angemessene Sicherheit gewährleistet. Davon umfasst sind geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung.

3. Datenschutz als permanente Aufgabe

Es liegt in Ihrem und in unserem Interesse, sowohl die gesetzlichen Verpflichtungen nach dem BDSG als auch die betrieblichen Geheimhaltungsvorschriften strikt einzuhalten. Die Verantwortung hierfür und für die zu treffenden internen Maßnahmen und Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten liegt in den Fachabteilungen.

Da der betriebliche Datenschutz im Wesentlichen auf Grundsätzen und weniger auf gesetzlichen Detailregelungen beruht, muss bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in jedem Einzelfall eine sorgfältige Abwägung zwischen unterschiedlichen Interessen vorgenommen werden. Daher ist es unerlässlich, Verantwortungsbewusstsein und Sensibilität in Datenschutzfragen zu entwickeln.

Sollten Sie Mängel hinsichtlich Datenschutzes, Datensicherung und Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung feststellen, werden Auskünfte über personenbezogene Daten von Ihnen gefordert oder haben Sie Fragen zum Thema Datenschutz, so wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft oder direkt an den Beauftragten für den Datenschutz.